

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1985/2531

อัยการ กรมอัยการ
นาย บุญ เลิศ ที่ ชาญวัฒน์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 339, มาตรา 340 ตรี

จำเลยที่ 1 อาศัยรถยนต์ที่จำเลยที่ 3 ขับไปกระทำกิจธุระอื่นโดยมิได้มีเจตนาจะกระทำผิดฐานชิงทรัพย์มาก่อน เหตุชิงทรัพย์เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนโดยจำเลยที่ 1 ลงไปกระทำการขณะที่รถยนต์จอดเพราะการจราจรติดขัด ประกอบกับจำเลยที่ 3 ก็มิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยแต่อย่างใด การชิงทรัพย์ของจำเลยที่ 1 จึงไม่เป็นการกระทำโดยใช้รถยนต์เป็นยานพาหนะ

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยทั้งสามร่วมกันปล้นทรัพย์ของนายจำเรียงผู้เสียหายโดยจำเลยทั้งสามร่วมกันใช้กำลังประทุษร้ายและใช้รถยนต์เป็นยานพาหนะเพื่อพาทรัพย์นั้นไปและเพื่อให้พ้นจากการถูกจับกุมขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340, 340 ตรี, 83 จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยที่ 1 ที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 391 ปรับคนละ 1,000 บาท ส่วนจำเลยที่ 3 ให้ยกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339 วรรคหนึ่งลดมาตราส่วนโทษให้กึ่งหนึ่งตามมาตรา 76 จำคุก 2 ปี 6 เดือน และปรับ 6,000 บาท ลดโทษให้หนึ่งในสาม

ตามมาตรา 78 คงจำคุก 1 ปี 8 เดือนและปรับ 4,000 บาท ให้รอการลงโทษจำคุกไว้ 2 ปี ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 นอกจากนี้ก็แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น โจทก์ฎีกาโดยอธิบดีกรมอัยการรับรองให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ตามที่คู่ความนำเสนอรับกันว่า เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2527 เวลาประมาณ 12.30 นาฬิกาขณะนายจำเลย อำนวย ผู้เสียหายยืนรอเพื่อนหญิงอยู่บนทางเท้าปากซอยเข้าโรงเรียนพณิชยการสามเสน ได้มีรถยนต์ตู้สีขาวที่จำเลยที่ 3 ขับเข้ามาจอดห่างจากผู้เสียหายประมาณ 2 เมตร และมีจำเลยที่ 1 ที่ 2 ลงจากรถตรงเข้าไปหาผู้เสียหาย โดยจำเลยที่ 1 ใช้มือทั้งสองจับอกเสื้อผู้เสียหายพูดว่า "ขอเถอะ" พร้อมกับปลดเอาเข็มรูปกางเขน เข็มวงกลม สัญลักษณ์ของโรงเรียนช่างกลบางซื่อชนเพลทสำหรับเขียนแบบกับกำไลอะลูมิเนียม ผสมทองเหลืองตามบัญชีทรัพย์สินของกลางเอกสารหมายเลข จ.2 จากผู้เสียหายไป ส่วนจำเลยที่ 2 ได้ยืนอยู่ใกล้ ๆ จากนั้นจำเลยทั้งสองพากันวิ่งขึ้นรถคันเดิมที่ขับแล่นเรื่อย ๆ ไปข้างหน้า ผู้เสียหายกับเพื่อนขับขีรถจักรยานยนต์ติดตามและแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจบริเวณนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ติดตามจับกุมจำเลยทั้งสามได้และค้นได้ของกลางซึ่งเป็นทรัพย์สินผู้เสียหายอยู่ได้เบาะนั่งรถยนต์จริงมีข้อวินิจฉัยว่า จำเลยทั้งสามได้กระทำความผิดฐานปล้นทรัพย์โดยใช้รถยนต์เป็นยานพาหนะตามฟ้องโจทก์หรือไม่ คดีฟังได้ตามพยานหลักฐานโจทก์ว่า จำเลยที่ 1 ได้ชิงทรัพย์ตามบัญชีของกลางเอกสารหมายเลข จ.2 ของผู้เสียหายไปจริง แต่สำหรับจำเลยที่ 2 ที่ 3 นั้น คงได้รับความจากผู้เสียหายเพียงว่า ผู้เสียหายเห็นจำเลยที่ 2 มายืนข้างผู้เสียหายเท่านั้น แต่ผู้เสียหายมิได้กล่าวว่า จำเลยที่ 2 แสดงอาการหรือกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดต่อผู้เสียหาย เพียงแต่เมื่อรถยนต์คันที่จำเลยนั่งมาเคลื่อนไปข้างหน้าก็เห็นจำเลยที่ 2 วิ่งขึ้นรถไปพฤติการณ์ดังกล่าวอาจเป็นว่าจำเลยที่ 1 ที่ 2 ต่างลงจากรถ และการกระทำของจำเลยที่ 2 เท่าที่ปรากฏก็ไม่ได้ว่า จำเลยที่ 2 เข้าไปช่วยเหลือจำเลยที่ 1 ในการกระทำความผิด อาจเป็นดังที่จำเลยที่ 2 นำสืบว่า ขณะเกิดเหตุจำเลยที่ 3 ขับรถ

ติดสัญญาณไฟแดง จำเลยที่ 2 ได้เห็นจำเลยที่ 1 ลงจากรถไปจับอกเสื้อนักเรียนข้าง
กลที่ยืนอยู่ที่ป้ายรถประจำทาง จำเลยที่ 2 เข้าใจว่าจะเกิดเรื่องตีกันจึงลงไปจากรถ
แต่พอไปเกือบจะถึง จำเลยที่ 1 ได้วิ่งขึ้นรถจำเลยที่ 2 จึงวิ่งขึ้นตาม นอกจากนี้ผู้เสียหาย
รับด้วยว่าขณะเกิดเหตุการณ์จราจรติดขัดและจำเลยที่ 3 จอดรถต่อท้ายรถประจำ
ทางจึงได้เห็นจำเลยที่ 1 ที่ 2 ลงจากรถ แสดงว่าจำเลยที่ 3 ได้จอดตรงบริเวณ
ที่ผู้เสียหายยืนอยู่จากเหตุเพราะรถติด เมื่อจำเลยที่ 3 ขับรถเคลื่อนไปได้ก็โดยสภาพ
คลองตัวของจราจร มิใช่ว่าจำเลยที่ 3 กระทำการช่วยเหลือในการกระทำผิดของ
จำเลยที่ 1 แต่อย่างใดจำเลยที่ 1 ก็รับในการกระทำของตนว่า จำเลยที่ 3 มิได้มีส่วน
รู้เห็นคดีจึงฟังได้เพียงว่า จำเลยที่ 1 กระทำผิดฐานชิงทรัพย์แต่เพียงผู้เดียวโดย
จำเลยที่ 2 ที่ 3 มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย ส่วนปัญหาว่าการกระทำของจำเลยที่ 1 จะ
เป็นความผิดฐานชิงทรัพย์โดยใช้รถยนต์เป็นยานพาหนะตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 340 ตรี หรือไม่นั้นเห็นว่า เมื่อคดีไม่ได้ความว่าจำเลยที่ 1 มีเจตนาจะใช้
รถยนต์ไปกระทำผิดแต่อย่างใด คงได้ความแต่เพียงว่าจำเลยที่ 1 อาศัยรถยนต์ไป
กระทำการทุจริตอื่นเท่านั้น เหตุชิงทรัพย์คดีนี้เกิดขึ้นโดยปัจจุบันทันด่วนโดยจำเลยที่ 1
ลงจากรถยนต์ไปกระทำการชิงทรัพย์ ขณะที่รถยนต์จอดเพราะการจราจรติดขัด ซึ่ง
จำเลยที่ 1 หาได้มีเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวมาก่อนแต่อย่างใดไม่ ประกอบกับ
จำเลยที่ 3 บุตรของเจ้าของรถยนต์ซึ่งเป็นผู้ขับรถยนต์นั้นก็มิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยการ
การกระทำผิดของจำเลยที่ 1 คดีจึงยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 1 กระทำการชิงทรัพย์โดย
ใช้รถยนต์เป็นยานพาหนะ ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำเลยที่ 1 ในความผิดฐานชิง
ทรัพย์ พิพากษายกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 ที่ 3 จึงชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ฟัง
ไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สง่า ศิลปประสิทธิ์-ชูเชิด รักตะบุตร-ถาวร ตันตราภรณ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ